

통 보

제 목 국내 법률자문(사) 위촉·해촉 및 관리 업무 부적정

관 계 부 서 ☆☆팀

내 용

가. 국내 법률자문(사) 위촉 및 해촉에 관한 사항

☆☆팀은 업무수행 과정에서 법령의 해석, 적용 및 소송사건 등에 대한 자문을 받기 위해 법무관리규정 제22조(법률자문사 위촉)에 의거 매년 법률자문(사)를 위촉하고 있다. ☆☆팀은 2014년 이래 법률자문 등을 위하여 자문사를 위촉하여 연도별로 16~21개 법률자문사를 유지하고 있으며, 3~5개 자문사를 매년 위촉 또는 해촉하고 있다.

법무관리규정에는 위촉 및 해촉에 대해 별도의 기준이 없기 때문에 위촉은 법률자문사 POOL에 공석이 발생하거나 지방이전에 따른 지역 자문사 소요가 발생할 경우 법무법인 순위자료, 주요 수임 사건, 관련 업계 평가 등을 검토 한 후 개별 접촉을 통해 위촉계약을 체결하고 있으며 해촉은 자문실적이 없거나 저조한 자문사를 대상으로 이뤄지고 있다.

법률자문사 위촉과 관련하여 국민권익위원회에서는 공공기관의 위촉기준 및 절차가 미비하여 변호사 위촉에 특혜논란이 지속적으로 제기되고 있다고 지적한 바 있다. 일부 중앙부처 및 공공기관에서는 법률고문 위촉과정에서 학연·지연 등 연고주의와 결부된 청탁관행이 존재했으며, 특히 기관장·임원·국회의원, 감독기관 등을 통한 위촉사례가 확인되었다. 이에, 국민권익위원회에서는 후속조치로 ‘공공기관 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안’을 권고한 바 있다.

< 법률고문 및 소송수행 변호사 선정 과정의 투명성 제고 >
(국민권익위원회, 13.1월)

□ 일정기간 단위로 법률고문 또는 소송수행 변호사 위촉시 공모방식 도입

- (공개모집) 소송수행을 위해 일정 기간(예:1~2년) 단위로 법률고문 또는 소송수행 변호사를 위촉하는 경우 공개모집 방식 도입
 - 공개모집시 기관 홈페이지, 변호사협회, 일간지 등 다양한 매체를 통해 참여기회 제공
 - 외부위원이 과반수 이상 참여하는 심사위원회 통해 청렴성, 전문성 등에 대한 평가
- (외부추천에 의한 모집) 공모 응시자 부족 등 공모방식만으로 위촉이 곤란한 경우, 학회, 대한변호사협회 등 공신력 있는 유관단체에 전문변호사 추천 의뢰

현재 공사 법무관리규정은 법률자문사 위촉에 대해 위촉기간(1년)과 위촉범위(변호사, 법무법인 또는 법학교수)에 대해서만 규정하고 있으며, 위촉기준 및 절차를 별도로 정하고 있지 않다. 이런 이유로 공사에서는 법률자문사 해촉 등으로 추가적인 법률자문사 선임이 필요할 경우에도 별도의 공모절차 없이 선정하고 있어 자문사 선정단계에서 자의가 개입할 위험이 있다. 이에 따라 유사 사례에서 타 공기업의 법률자문사 위촉현황을 조사하였으며, 법률자문사의 추가위촉이 필요한 경우 인터넷 공고 등 공개모집 방식을 통해 법률자문사를 위촉하고 있었다.

한편, ☆☆팀이 법률자문사를 해촉하는 과정에서도 일관된 기준이 적용되지 않고 있다. 우선, 2018년 및 2017년 해촉 사유는 모두 최근 4년간 누계 실적을 기준으로 하였으나, 2017년에는 3회 미만 기준으로 해촉하였으며, 2018년에는 실적이 전무한 자문사를 기준으로 해촉하였다. 또한, 2017년 및 2018년 해촉 시, 전년도 또는 위촉된 지 4년이 지나지 않았음에도 불구하고 기준에 맞지 않게 법률자문사를 해촉한 사례도 확인되었다. 법률자문사에 대한 자의적인 위촉 및 해촉은 자문기능 약화를

초래할 수 있으므로 객관적이며 공정한 위촉 및 해촉 절차를 도입하여 효율적으로 법무업무를 수행·지원할 필요가 있다.

나. 법률자문(사) 자문료 초과 시 승인에 관한 사항

공사 ☆☆팀이 국내 법률자문사와 체결한 위촉계약서 제5조(보수)에 따르면, 특별 자문 예상 자문료가 오백만원을 초과할 것으로 추정되는 경우 자문 수행 전에 예상 소요시간과 자문료 수준을 공사에게 통보하여야 하며, 공사가 이를 승인하는 경우에만 자문을 수행할 수 있도록 규정하고 있다.

관련하여 감사기간 중 법률자문비로 5백만원을 초과한 내역을 점검한 결과, 5백만원을 초과하였지만 사전 승인 없이 자문료가 지급된 사례를 발견하였다. 사업부서 담당자는 ☆☆팀과 법률자문사간 계약서에 해당 규정이 있는지 인지하지 못했으며, ☆☆팀 으로부터 동 규정에 대해 고지를 받은 사실이 없다고 설명하였다. 위촉계약의 주체는 ☆☆팀이지만, 실제로 용역을 수행받고 대금을 지급하는 주체는 사업부서로 이원화됨에 따라 위촉계약서 내용이 준수되지 못한 것으로 판단된다. 국내 법률자문사 위촉계약 시 사전 통보 기준 5백만원의 금액상 기준, 운용 적정성 등에 대한 재검토가 필요하다.

관련부서 의견 및 검토결과

☆☆팀은 법률자문사 위촉계약이 신속하게 법률자문을 받을 수 있도록 미리 합의해 놓은 것으로 위촉자문사 운용을 위해 별도의 급부를 주는 것이 아니며, 또한 국내 중·대형 법무법인 수가 한정적이고 공사 효율이 업계 요구에 못 미치는 상황이므로

개별협상을 통해서 법률자문사를 선정하는 것이 유리하다는 의견을 제시하였다. 하지만, 법률자문사 위촉 관련하여 지속적으로 특혜논란 등 공정성 이슈가 제기되고 있으며, 타 공공기관도 추가위촉이 필요할 경우 이미 공개모집을 통해 선정과정의 투명성을 제고하고 있는 점을 감안할 때 개별 협상을 통한 법률자문사 위촉하고 있는 현재 방식에 대한 재검토가 필요하다.

조치할 사항

☆☆팀장은 ①국내 법률자문사 추가 위촉 시 공모방식 절차 도입과 법률자문사 해촉기준을 마련하시고,(통보), ②법률자문료 초과에 따른 사전승인 기준을 검토하여 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)